

1501268-11.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE OLIVEIRA BICHUETTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

BRUNO DE OLIVEIRA BICHUETTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501268-11.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501268-11.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE OLIVEIRA BICHUETTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

BRUNO DE OLIVEIRA BICHUETTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, porque, no

dia 25 de maio de 2022, por volta das 20:00 horas, na Rua Teresa Tossani Livrini, nº 447, bairro Presidente Médici, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca Motorola e um veículo Chevrolet/Onix, ano/modelo 2018/2018, cor branca, placa GHJ-4F67, objetos avaliados em R\$54.017,00 (cinquenta e quatro mil e dezessete reais), pertencentes à vítima Geny Cristina Dias Ruiz.

Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o acusado deliberou pela prática de roubo com emprego de arma de fogo. Nesse ínterim, aguardou a vítima estacionar seu veículo e, então, abordou-a exibindo o armamento e exigindo a entrega do veículo e do celular; a vítima, amedrontada, atendeu a ordem do acusado. Ocorre que, instantes depois, o réu foi novamente ao encontro da vítima e posicionou a arma na cabeça dela, indagando-a onde estava a chave do automóvel; a vítima respondeu que estava na ignição e, então, o acusado evadiu-se do local com os bens subtraídos. Acionada a Polícia, os militares lograram êxito em localizar o réu pouco tempo depois na Rua Professora Cândida Teixeira, altura do numeral 210. O celular e a arma não foram localizados, mas o automóvel foi encontrado abandonado em um canavial nas chácaras Hípicas. O réu foi reconhecido pessoalmente pela vítima e por uma testemunha, que inclusive confirmaram que ele estava armado. Interrogado, o réu ficou-se silente (fl. 07).

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022 (fl. 91).

O réu foi citado (fl. 113) e apresentou resposta à acusação (fls. 117/119).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 120).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa bem como, ao final, foi interrogado o acusado (fls. 159/160 e 180).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, alegando que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Reconhecimento Pessoal de fls. 13, pelo Auto de Avaliação de fls. 71/72 e Laudo Pericial do veículo fls. 77/79. No tocante a autoria, anotou que é inconteste. Destacou que o réu negou os fatos, arguindo que, em nenhum momento, praticou o assalto e que estava na frente da residência de seu amigo, quando abordado pela Polícia. Disse que estava no local antes do horário do roubo, não tendo saído de lá. Contudo, a versão do réu não encontra respaldo nas provas constantes dos autos. Primeiramente, na Delegacia, o acusado disse que foi ao local para fumar maconha com os amigos. Em juízo, ele disse que foi até casa do amigo para conversarem sobre um curso de cabelereiro que iriam fazer. A vítima, por sua vez, de forma convicta, reconheceu o réu como autor do roubo, seja na Delegacia, como em juízo, tendo reconhecido o réu não só pelo cabelo tingido de loiro, mas pelas vestes, camiseta de time de futebol, de cor roxa, blusa preta de frio e short de tãtã. A testemunha Paulo, que presenciou o assalto, também reconheceu o réu como o autor do roubo. Ao contrário do que a Defesa alega, o réu foi reconhecido também pelas vestimentas e não só pela cor do cabelo. A vítima foi categórica ao imputar ao acusado a autoria do delito, sendo corroborada pela testemunha Paulo, que também o reconheceu. Os policiais ouvidos confirmaram a versão da vítima, tudo o que foi por ela narrado. Já as testemunhas de defesa, embora tenham dito que o acusado não tenha saído do local, estes são amigos do réu e tentaram, a todo momento, encontrar um álibi. Ressaltou, também, que o veículo subtraído da vítima foi localizado muito próximo ao local onde o réu foi abordado, pouco tempo depois do assalto. Assim, a negativa do acusado não encontra qualquer respaldo nas provas produzidas, sendo que não houve qualquer irregularidade no tocante aos argumentos de reconhecimento feito pela vítima e testemunha, caso assim a defesa procure fazer desta circunstância motivo de invalidade. Assim provada a responsabilidade criminal do réu, no que tange à dosimetria da pena, anotou que, embora seja o acusado primário, é maior sua culpabilidade ante o valor dos bens subtraídos, devendo a pena ser fixada acima do mínimo legal. Asseverou estar presente a majorante do emprego de arma de fogo, eis que devidamente corroborada pela prova oral. Por fim, requereu a fixação do regime fechado.

A Defesa, em memoriais de fls. 183/193, pleiteou a absolvição do acusado por

ausência de provas, pois foi preso sem qualquer produto do roubo e arma do crime. Anotou que há apenas o reconhecimento pessoal da vítima, porém, destacou que, quando do ato, as pessoas colocadas ao lado do réu não tinham as mesmas características dele. Asseverou ainda que o réu foi preso com blusa de frio com listras preta e azul e não roxa como a vítima narrou. Anotou ainda que o local dos fatos e da abordagem do réu possui deslocamento superior a uma hora, bem como que ele foi filmado por câmera de segurança no dia dos fatos, às 19h23 com a roupa dos fatos. Destacou ainda que a localização do celular do réu mostra que ele estava longe do local do crime, não tendo saído de sua casa desde no dia anterior aos fatos, até às 21h48 do dia do ocorrido. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; consideração da menoridade do acusado como circunstância atenuante, bem como fixação do regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa restou suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/12, pelos Boletins de Ocorrência de fls. 21/24 e 73/74, pelos Autos de Reconhecimento Pessoal de fls. 13 e 15, pelo Auto de Avaliação Indireta de fls. 71/72, pelo Laudo Pericial realizado no veículo subtraído de fls. 77/79, bem como pela prova oral constante dos autos.

A autoria delitativa também é certa e emerge das provas produzidas.

A vítima Geny Cristina Dias Ruiz disse em juízo que por volta de 20h00, estava estacionando seu veículo na Rua Teresa Tossani Livrini para ir a um grupo de orações que frequenta há mais de oito anos. Havia parado um pouquinho antes com um amigo, pois tinha esquecido máscara e ele sinalizou uma vaga na esquina. Quando parou o carro, não havia sequer desligado, foi abordada por uma pessoa, que chegou na janela, colocou a arma e lhe falou "perdeu, pode passar para o lado, sai do carro e quero a bolsa". Ele começou gritar e xinga-la, fazendo com que a depoente saísse do carro. Ele pediu sua bolsa, mas negou que estivesse com ela, estando apenas com o celular e o carro. Disse para ele levar o carro, que havia seguro e pediu para não lhe fazer nada de mal. Ficou desesperada naquele momento e torceu para que o amigo que estava atrás, estivesse vendo o que estava acontecendo. Saiu do carro e atravessou a rua para entrar na casa para onde pretendia ir. Quando chegou no portão, o réu pegou a depoente pelo cabelo, com a arma na cabeça e a fez atravessar a rua, exigindo a chave do carro, mas a depoente informou que estava no contato. Ele viu a chave no contato, tomou seu celular que estava nas mãos e saiu com o carro. Seu amigo viu os fatos, acionou os vizinhos e imediatamente chamaram a Polícia. Estava estacionando o carro, sem sequer te-lo desligado, quando o réu a abordou e colocou a arma pela janela. Ele a abordou dentro do carro, colocou a arma e informou que era assalto, pedindo seus pertences. Respondeu que não tinha nada, saiu do carro e atravessou a rua, sendo que, quando estava no portão da casa onde iria entrar, ele a abordou novamente, pegando-a pelos cabelos e colocando a arma em sua nuca, fazendo com que voltasse até o carro para perguntar onde estava a chave do veículo. Ele se evadiu, em seguida, com seu carro e seu celular. Respondeu que realizou o reconhecimento de uma pessoa na Delegacia e era a mesma responsável pelo crime, com mesmo cabelo e mesma roupa. Não teve dúvidas de que a pessoa que reconheceu na delegacia era aquela que a abordara, autora do roubo. O carro foi recuperado, mas seu celular não. Seu carro foi localizado em um canavial, próximo do local onde a pessoa foi presa, dois ou três dias depois. O carro estava bem danificado e ficou 60 dias na oficina. Pagou a franquia do seguro, no valor de R\$1.600,00, e o seguro arcou com o restante. Seu celular custava R\$800,00. Sobre o reconhecimento feito na Delegacia, não se recorda das outras pessoas que foram apresentadas juntamente com o réu, pois focou naquele que conseguiu identificar. O réu ficou em frente a sua linha de visão na janela do carro e viu o moletom preto, a blusa que ele usava por baixo, viu o cabelo e fixou bem a imagem dele, não tendo dúvida no reconhecimento que realizou. Ele usava um moletom, de onde tirou a arma, bem como estava com uma camisa de futebol roxa e preta, embora não saiba de qual

time, e vestia uma bermuda esportiva de tãctel. Não se recordou de camisa polo, mas a camisa esportiva tinha gola, era fechada e ele ainda usava o moletom. Lembrou-se exatamente do tema da blusa e era a mesma que o suspeito estava usando no momento da identificação na delegacia. De onde parou o carro, não consegue visualizar o ponto de ônibus, que fica na esquina. Sendo sincera, como a depoente é assistente social de profissão, há mais de 23 anos, manteve o máximo de calma para que o prejuízo não fosse maior. No momento do reconhecimento na delegacia, reconheceu a roupa e a pessoa. Da foto de fls. 18, a pessoa indicada na Delegacia foi a de número 3. Confirmou que reconheceu a pessoa pelas características físicas e vestimentas. Paulo, seu amigo que estava junto, também fez o reconhecimento e reconheceu a mesma pessoa. Em juízo, durante a audiência, reconheceu novamente a pessoa de número dois como autor do delito e não tem dúvidas em seu reconhecimento. Reconheceu o réu e apontou que ele estava usando moletom. Viu-o na Delegacia, no dia dos fatos e no início da audiência, quando aberta a câmara, inclusive informou que não havia problemas com a participação dele no ato. Afirma que, em nenhum momento, teve dúvidas nos reconhecimentos realizados.

A testemunha de acusação Paulo Henrique Picolo relatou que estava chegando em uma reunião na casa de Eduardo e, ao encostar o carro do lado direito da casa, a vítima saiu, dizendo que teria uma encomenda para entregar ao depoente. Disse para a vítima não parar ali, mas sim para estacionar mais para baixo, perto do portão, pois havia lugar vago. Então, ambos desceram do carro. Viu-a atravessando a rua para entrar na casa de Eduardo. Depois ela voltou para o carro e viu que lanterna deste estava acesa. De repente, veio um "cara" que atravessou a rua para segurar a bolsa dela, tendo o depoente percebido que poderia ser um assalto. Ao chegar próximo para ajuda-la viu a arma e assustou-se, saindo correndo. Gritou, chamando a Polícia, e ele saiu com o carro e foi embora. Viu a arma na mão do assaltante, por isso correu. Conseguiu ver as roupas que ele usava e o reconheceu, na delegacia, pela bermuda, camiseta e, principalmente, pelo cabelo. Narrou que ele estava com bermuda, blusa de frio e tinha cabelo com luzes amarelas. Fez o reconhecimento pelo cabelo e roupa, pois foi o que lhe chamou mais atenção. Confirmou que não houve equívoco em seu reconhecimento, porque este foi feito pouco tempo depois dos fatos. Feito reconhecimento em juízo, durante a audiência, novamente reconheceu a pessoa de número 2, como sendo o autor do crime, não tendo dúvidas. Mostrada fotografia de fl. 18, ou seja, do reconhecimento feito na Delegacia, reconheceu a pessoa de número 3 como sendo o assaltante.

A testemunha de acusação Tamires Gouveia Lopes, policial militar, relatou em Juízo que ao receberem a notícia via COPOM sobre o crime de roubo, fizeram contato com a vítima, a qual narrou que um indivíduo a abordou com uma arma, enquanto estava estacionando o carro. Ela saiu do veículo, mas o assaltante foi atrás perguntando sobre a chave do veículo. Segundo a vítima, ela estava dentro do veículo e o assaltante, então, chegou e se evadiu com seu carro, celular e documentos do carro. A ofendida lhes repassou as características do indivíduo, o que foi imediatamente irradiado, via COPOM. Em seguida, enquanto ainda estavam fazendo contato com a vítima, veio a informação de um veículo Ônix, mesmo carro do delito, com três ocupantes na contramão da direção, em alta velocidade, foi visto no Jardim Juliana. Outras equipes foram averiguar essa situação, quando os policiais se depararam com um indivíduo com as mesmas características do assaltante, indicadas pela vítima. Referida equipe entrou em contato com a equipe da depoente e, juntamente com a vítima e uma testemunha, dirigiram-se até o local da abordagem do suspeito, sendo o réu ali reconhecido. Diante disso, encaminharam todos à Delegacia onde foi apresentada a ocorrência. Assim que atenderam a vítima, esta já informou as características do assaltante e, imediatamente, jogaram a informação na rede, para o caso de alguma outra equipe se deparar com algo suspeito. O réu foi abordado pois ele apresentava as mesmas características das roupas descritas pela vítima. Foi outra equipe que abordou o réu, o qual informou que estava com alguns amigos, na casa de um deles, e que estava voltando para casa. Não sabe informar quanto tempo depois do delito o réu foi abordado, acredita que algo em torno de 15 a 20 minutos. A vítima e a testemunha presencial não tiveram dúvida no reconhecimento. O acusado foi preso no bairro Jardim Juliana, que fica na divisa com o Parque São Sebastião.

O local do roubo até o local onde o réu foi preso dista, aproximadamente, 10 a 15 minutos. Contudo, há informações de que o assaltante saiu em alta velocidade com o veículo da vítima. Afirmou que lhe foi passado, pelo COPOM, que havia três indivíduos em um veículo Ônix, em alta velocidade. Na abordagem da vítima, esta disse que não se recordava se havia mais alguém, lembrando-se apenas do réu. Não conseguiram abordar as outras pessoas que estavam no veículo, bem como não tiveram informação das características dessas pessoas. Não conseguiram apreender o veículo, abordar as outras pessoas e apreender a arma do crime. Não se recorda a hora que o acusado foi abordado pela Polícia Militar. O crime se deu à noite, mas o horário não se recorda. Uma das características indicadas sobre o réu foi que ele tinha cabelo pintado de loiro e vestia uma blusa de frio escura, blusa de time roxa e short cinza ou preto. Isso foi jogado na rede. Ao realizar o reconhecimento, a vítima reconheceu o réu, dizendo que apresentava as mesmas características da pessoa que a assaltara. Do acionamento da Polícia pela vítima até o momento em que chegaram ao local passaram aproximadamente cinco minutos. Foi bem rápido, pois estavam perto do local. Acredita que, do momento em que chegou até a vítima e a abordagem do acusado decorreram dez a quinze minutos. Estavam conversando ainda com a vítima quando o COPOM irradiou que uma pessoa suspeita e com as mesmas características indicadas havia sido localizada. Não chegou a entrevistar o acusado, somente levou a vítima e testemunha até o local da abordagem dele. Teve contato com o réu somente na CPJ, quando ele disse que estava na casa de um amigo e voltava para casa. Não conhecia o réu antes dos fatos.

A testemunha de defesa Vinicius Aguinaldo Henrique disse em juízo que conhece o réu desde criança, pois moram no mesmo bairro e estudaram juntos. Contou que no dia dos fatos, estava com Bruno em sua casa no horário do ocorrido. Narrou que chegou do trabalho às 18h30 e, por volta das 19h25 estavam conversando por mensagem, tendo o réu dito que estava em casa e que iria tomar banho para descer até a casa do depoente, para onde, de fato foi. Era normal ele frequentar a casa do depoente todos os dias. Estavam na casa seu pai, o acusado e a testemunha Rafael. O pai do depoente chegou a ver Bruno lá. Conhece o réu desde pequeno e afirmou que ele nunca teve problema com a Justiça, bem como sempre foi trabalhador. Quando a Polícia abordou o acusado, ele estava na porta de sua casa. Estavam todos juntos. A Polícia Militar passou e voltou, já abordando-o. Isso ocorreu por volta das 20h30. A polícia chegou perguntando se estavam armados e mandaram Bruno se sentar no chão, indicando que fora ele quem realizara um roubo. Após, a polícia levou a vítima até ali, onde estavam, porém nada lhe foi falado sobre as roupas de Bruno serem iguais às do autor do roubo. Afirmou que o réu estava com blusa de frio preta e bermuda. Perto de sua casa não há câmeras, apenas na viela. Estava combinando com Bruno de se tornarem cabeleireiros e iriam fazer um curso para tanto. O réu não tem carro e nunca o viu dirigindo. Afirmou que ele não sabe dirigir. Moram em um bairro de periferia e nunca fizeram nada de errado. Sempre foram trabalhadores, honestos, sem problema com a Justiça. Confirmou que Bruno ficou consigo a todo momento. Chegou do trabalho às 18h30 e, às 19h25, mandou mensagem para Bruno ir até sua casa. Entre 18h30 e 19h30 estavam conversando no WhatsApp. Possui essas conversas. Ele dizia que estava tomando banho e até as 19h30 estaria em sua casa. Às 19h30 ele estava a caminho de sua casa e chegou em sua casa por volta de 19h32. Contou que, às 19h28, mais ou menos, ele disse que estava descendo e, como moram perto, ele chegou rápido. Das 19h30 até a chegada da Polícia, o réu não se ausentou de sua casa. Rafael também estava no local e chegou por volta das 19h30. Não sabia que Rafael viria até sua casa, pois ele estava trabalhando. Quando Rafael chegou, Bruno já estava no local, assim como quando da chegada da Polícia. A distância de sua casa até a casa de Bruno é de cerca de um minuto, bem perto.

A testemunha de defesa Rafael Alves da Silva disse em juízo que não é parente do réu, apenas amigo. Conhece-o do bairro, há mais de dois anos. Estava com o réu no momento que foi preso pela Polícia. Contou que chegou na casa de Vinicius por volta de 19h40 ou 19h50 e Bruno já estava lá. A Polícia Militar deve ter chegado às 20h10 ou 20h20. Afirmou que o réu não saiu, em nenhum momento, da casa de Vinicius, onde os três ficaram conversando. Não sabe de nenhum envolvimento de Bruno com crimes. Ele acabou de completar 18 anos e não estava trabalhando, apenas fazendo bicos.

Estavam conversando quando a Polícia Militar passou e, quatro quarteirões depois, deram a volta e os abordaram. Eles separaram Bruno e realizaram abordagem padrão nos demais. Outras viaturas foram chegando e os policiais começaram a "apertar" Bruno, questionando-o sobre um roubo de carro, dizendo que estava dando "voltinha de carro na quebrada". Ele não tem habilitação e disseram para Polícia que Bruno estava no local o tempo todo. Não daria tempo de Bruno cometer o crime e retornar e ficar com os demais amigos, do lado de fora da casa. Afirmou que o crime aconteceu em um lado da cidade e estavam em outro. Alegou que os policiais simplesmente encontraram uma pessoa parecida e "jogaram" o crime no réu. Confirmou que acusaram Bruno pelo moletom, pois, a todo tempo, os policiais pediam para Bruno abrir o moletom para ver a camiseta que estava por baixo. Os policiais não chegaram a bater em Bruno, mas levaram a vítima até o local, colocando-a a dois metros do réu. Ela estava no banco traseiro da viatura e estava acusando Bruno. Era comum ficarem conversando em frente à casa de Vinicius, umas três ou quatro vezes por semana. Não tem por costume mandar mensagem para Vinicius antes de ir à casa dele. Quando o depoente chegou à casa de Vinicius, Bruno já estava lá, mas não sabe a hora que Bruno chegou lá. Pelo que os policiais falaram, o roubo ocorreu no Iguatemi. Não sabe se a roupa de Bruno era igual à do assaltante. O réu estava desempregado. Ele não trabalhava e acabou de completar 18 anos. Conhece Bruno há dois anos. Ele estudava. Não sabe se Bruno é usuário de entorpecente, assim como Vinicius.

A testemunha de defesa Aguinaldo Henrique disse em Juízo que conhece o acusado desde a infância. Ele nunca teve problemas na vizinhança ou no bairro e nunca se envolveu com crimes. No dia dos fatos, estava com o réu, seu filho e Rafael em sua residência. Bruno chegou em sua casa por volta das 19h30 e não saiu até a Polícia chegar. Bruno, constantemente ia à sua residência. Trabalha como pedreiro, sendo que às 17h00 ou 17h10 já está em casa. Afirmou que os três acima mencionados ficaram sentados na calçada. Sabe o horário que o réu chegou porque estava com o celular na mão. Rafael chegou às 19h40 e a Polícia às 20h30. Eles estavam em mais de cinco viaturas. Respondeu que o acusado vestia blusa preta de frio e bermuda, bem como trabalhava como eletricista. Nunca o viu trabalhando, mas ele dizia que fazia bico de eletricista. Fazia anos que ele trabalhava como eletricista. Afirmou que seu filho, o réu e Rafael não são usuários de entorpecentes. Confirmou que mora nas imediações das Chácaras Hípica. Questionado, negou que tivesse conhecimento que o carro roubado fora localizado próximo à sua residência. Não tem conhecimento de que o réu disse na Delegacia que estava na em frente à casa do depoente fumando maconha. Estava dentro de casa, estendendo roupa no varal, quando a Polícia chegou. Ao ver a viatura do lado de fora, saiu para ver o que estava acontecendo, ficando no portão. Ficou todo o tempo ao lado de fora, até o momento em que Bruno foi levado pela Polícia. Não viu a vítima, pois ela não saiu da viatura.

O réu Bruno de Oliveira Bichuette, interrogado judicialmente, disse que tem 19 anos de idade. Estudou até o terceiro colegial. Não é casado e não tem filhos. Mora com sua avó, no Parque São Sebastião, nesta cidade. Trabalha com um tio, de ajudante de pedreiro, porém, sua mãe faleceu e receberá auxílio até os 21 anos. Nunca foi preso ou processado, mesmo quando menor. Sobre os fatos, disse que saiu do trabalho, chegou em casa para tomar banho, mandou mensagem para um amigo, foi até a casa dele e ficaram conversando. Então, surgiu uma viatura que passou e, pouco tempo depois, ela voltou e os abordou. Os policiais disseram que o interrogando tinha cometido um roubo. Não saiu daquele local, em nenhum momento. Negou ter cometido o crime e disse ser de boa índole, assim como toda sua família. Não sabe o motivo da abordagem, mas foi pela cor de seu cabelo. Caso tivesse cometido algum delito, não ficaria do lado de fora da casa. Crê que há filmagens que provam que não estava com a mesma roupa do assaltante. Estava com camiseta de time, por baixo de uma blusa de frio, e shorts. Sobre o fato de a testemunha ter falado que o interrogando estava desempregado há dois anos, disse que não é muito "chegado" na testemunha e que não conversa com ela sobre isso. Estava com Vinicius e Rafael quando do ocorrido, sendo que foi até a casa daquele para conversar, pois estavam pretendendo fazer um curso para cortar cabelo. Negou que tenha ido na casa de Vinicius fumar maconha. Estudou até o terceiro colegial, mas não terminou. Mora com a avó desde a morte de sua mãe. Afirmou que está com muita vergonha, pois não é ladrão. Narrou que chegou em sua

casa por volta das 19h00, tomou banho e foi para casa de seu colega, a dois ou três quarteirões abaixo. Contou que os policiais já chegaram falando que o interrogando havia roubado um carro e que a vítima tinha informado que o roubador tinha cabelo tingido. A vítima esteve no local. Quando levado à delegacia, não conversou muito com os policiais. No reconhecimento na delegacia, não chamaram advogado e colocaram duas pessoas totalmente diferentes consigo, uma mais alta, outra mais gorda, sendo que era o único com cabelo com luzes. Nunca pegou em arma de fogo. Nunca praticou nenhum crime. Sua família é unida e sua avó está muito triste, pois está preso por algo que não fez. Era a única pessoa que cuidava de sua avó depois que sua mãe faleceu. Trabalhava com seu tio, Luciano todo dia, de segunda à sexta. Seu tio o buscava na casa de sua avó. Nunca chegou a conversar com Rafael sobre trabalho, pois não são muito próximos. É mais próximo de Vinicius, amigo de infância. Era com Vinicius que queria montar um salão de cabeleireiro. Afirmou que está com saudade de sua avó, queria poder estar próximo dela, fazendo seu curso e trabalhando. Pois bem. Em que pese a negativa do acusado, entendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sua condenação pelo delito descrito na denúncia.

Isso porque a vítima ouvida em juízo narrou que estava estacionando o carro, quando foi rendida pelo réu, na posse de uma arma de fogo, tendo ele exigido a entrega de seu celular e ordenado que saísse de seu carro. Após a vítima sair, ele a puxou pelo cabelo, exigindo a entrega da chave do veículo que, porém, já estava na ignição. Em seguida, afirmou que ele se evadiu, na posse de seu celular e do automóvel.

Anoto que a ofendida contou em juízo que reconheceu o acusado como o autor do crime na fase extrajudicial sem sombra de dúvidas. Tal reconhecimento se deu tanto pelas características físicas, como também pelas vestes que ele usava no momento do roubo, que eram as mesmas que usava quando abordado pela polícia, conforme declarações de fls. 14 e Auto de Reconhecimento de fl. 15.

Em juízo, a vítima novamente realizou o reconhecimento pessoal de Bruno (indivíduo indicado pelo nº 2), apontando suas características físicas.

De se mencionar que em ambos os reconhecimentos a ofendida demonstrou segurança e convicção, afirmando ter certeza.

Corroborando a versão da vítima, há o depoimento judicial da testemunha presencial Paulo Henrique, o qual narrou que viu o acusado correndo para segurar a bolsa da vítima e, ao ir ajuda-la, notou que ele estava na posse de uma arma de fogo. Contou que conseguiu ver as roupas que o roubador vestia e o reconheceu posteriormente na delegacia, pela bermuda, blusa de frio, camiseta e, principalmente, pelo cabelo com "luzes amarelas".

Referida testemunha, igualmente, apontou o réu Bruno em juízo como autor do crime, indicando certeza em seu apontamento. Ratificou, assim, o reconhecimento pessoal realizado na delegacia (Auto de Reconhecimento de fls. 13).

Destaco que nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial relevância, principalmente quando ela narra a empreitada criminoso de forma detalhada e sem contradições.

Nesse sentido, a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 865.331/MG. Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS. Órgão julgador: QUINTA TURMA. Data do julgamento: julgado em 09/03/2017)

A defesa impugna o reconhecimento realizado na fase policial alegando que foi falho porque teria o réu sido colocado na companhia de outros dois homens com características físicas distintas das suas (fls. 18). E também questiona o

reconhecimento das roupas, feito pela vítima e pela testemunha presencial. Ora, basta consultar o depoimento judicial da vítima, gravado em audiovisual, para divisar que ela externou uma percepção bastante clara da fisionomia e das vestes do roubador. A ofendida, inclusive, contou em juízo que é assistente social e pela sua experiência profissional dispensou um olhar atencioso sobre as características físicas do agente, com quem ficou frente a frente, que lhe possibilitou o reconhecimento certo na sequência ao crime.

A testemunha presencial também trouxe características bem fidedignas do réu, apontando não somente as vestes, mas também e especialmente o cabelo dele, tingido de forma bastante peculiar, qual seja, com luzes amarelas (tal como se vê com nitidez na fotografia de fls. 18).

Não bastasse, constou dos depoimentos judiciais que a ofendida foi levada ao local da abordagem do réu e o reconheceu prontamente na própria via pública, tendo ficado, novamente, frente a frente com ele minutos após o roubo (pelo que constou a vítima estava dentro da viatura e o réu foi trazido pelos policiais até ela para que o olhasse).

Ora, nota-se que o reconhecimento foi praticamente imediato ao crime, relevando sua exatidão na medida em que a imagem do roubador ainda estava vívida na memória da ofendida.

Mas, não é só. Além da palavra da vítima e da testemunha presencial Paulo há os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Estes contaram que após serem acionados e terem breve contato com a ofendida, que lhes passou as características físicas e vestimentas do réu, iniciaram as buscas pelas imediações. Neste momento, outras equipes policiais que estavam em campo foram informadas de que havia um veículo Ônix, com três ocupantes, percorrendo as ruas do bairro Jardim Juliana, em alta velocidade e pela contramão. Diante disso, os policiais passaram a percorrer mencionado bairro, quando então avistaram o réu na via pública, com as mesmas características do roubador, razão pela qual o abordaram. A vítima foi levada até ele para reconhece-lo, tendo ela apontado com certeza o acusado como o autor do delito cometido minutos antes.

Os policiais afirmaram ainda que o réu foi abordado em torno de 15 a 20 minutos após os fatos, em local que dista aproximadamente os mesmos 10 a 15 minutos do ponto onde se deu o roubo.

Vale anotar que as notícias que aportaram no COPOM eram de que o veículo Ônix branco roubado estava transitando em alta velocidade e percorrendo vias pela contramão no bairro onde o réu fora preso, o que certamente contribuiu para a rapidez em ele chegou ao local onde foi detido, contrariando a tese da defesa de que a distância entre os três pontos é superior a uma hora.

Neste sentido, como se vê abaixo, os locais do roubo, do esconderijo do carro (em um matagal próximo do local da abordagem policial) e da prisão do réu são sim próximos, o que tornou perfeitamente possível o deslocamento realizado:

Aliás, é também este o sentido da imagem trazida pela Defesa a fl. 189. Ali é possível verificar que o trajeto indicado entre os pontos seria de superior a 1 hora desde que fosse caminhando (à pé). Porém, em veículo, em alta velocidade – como ocorreu, é perfeitamente viável o deslocamento em questão nos moldes verificados nos autos. Inclusive, é o que se vê neste mesmo gráfico de fls. 189 (abaixo copiado) que sinaliza o tempo de apenas 11min para deslocamento em veículo automotor (canto superior esquerdo):

Sobre a alegação da Defesa de que a vítima disse que o réu vestia blusa de frio roxa, enquanto a que ele vestia ao ser abordado era de listras pretas e azuis, anoto que, conforme imagem de fls. 18, a cor azul (segundo a defesa) pode perfeitamente ser descrita por quem a vê como roxa (segundo a vítima), a depender da percepção de quem descreve. E, de fato, a cor de destaque da camiseta que o réu usava por debaixo da blusa de frio era azul/roxa.

Anoto ainda que o acusado, interrogado judicialmente, confirmou que no dia dos fatos vestia as roupas mencionadas pela vítima, o que se confirma na imagem de fls. 18, na qual é possível ver que ele vestia bermuda, blusa de frio e camiseta listrada de roxo (azul) e preto por baixo.

No que tange à suposta filmagem do acusado por câmera de segurança, de fl. 190, observo, primeiramente, que não há comprovação da localidade exata de onde tal filmagem foi extraída. Ademais, o horário ali apontado, ou seja, 19h23, não é mesmo do crime, que ocorreu às 20h. Ainda que tal imagem fosse realmente do réu, haveria tempo suficiente para o deslocamento dele até o sítio dos fatos.

Por fim, sobre a localização apontada no celular do réu, a indicar que não teria saído de sua casa desde o dia anterior aos fatos, até às 21h48 do dia do crime, entendo que não se trata de prova cabal de eventual álibi. Isso porque o celular não foi apreendido em poder do réu quando de sua abordagem e, por isso, não serve para indicar o local onde ele esteve quando do crime.

Diante disso, as teses defensivas não prosperam.

O réu foi reconhecido nas duas fases da persecução por duas pessoas (vítima e testemunha) e foi preso logo após o delito em bairro próximo ao canavial onde o carro fora abandonado após o roubo. Quando detido, usava exatamente as mesmas roupas que vestia no momento do crime.

Embora, pois, não tenha sido preso na posse direta do veículo e nem da arma de fogo, as provas são seguras para sua condenação.

No mais, a tipicidade do crime de roubo restou devidamente caracterizada. Conforme apurado, a vítima foi gravemente ameaçada com arma de fogo, bem como houve emprego de violência, pois narrou que o réu a puxou pelo cabelo para que entregasse a chave do veículo.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP, referente ao emprego da arma de fogo, ficou devidamente caracterizada. Embora não tenha sido apreendida, seu emprego foi detalhadamente descrito pela vítima e testemunha presencial.

Ressalto que o entendimento majoritário é no sentido de que é dispensável a apreensão e realização de exame pericial para configurar a majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Nesse sentido, a decisão do C. STJ:

Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS) (AgRg no Ag no REsp 1.561.836/SP, j. 19/04/2018).

Também a decisão do E. TJSP:

Apelação Criminal ROUBO AGRAVADO Materialidade e autoria indúvidas Depoimento da vítima na fase de inquérito, reconhecimento fotográfico e relatos das testemunhas. Negativa isolada, apresentada em versão sem credibilidade e destoada das demais provas Afastamento das majorantes. Impossibilidade. Desnecessidade de apreensão da arma. Suficiência da palavra da vítima, policial militar, que afirmou o emprego ostensivo da arma de fogo, para reconhecer o emprego da arma. Pena. Diminuição da fração de aumento. Necessidade. Aumento de 1/3 suficiente e necessário para a reparação e prevenção do crime. Súmula 443 do STJ. Regime prisional que não comportam abrandamento, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a gravidade concreta da infração. Isenção de custas. Possibilidade. Ausência de elementos nos autos que comprovem a capacidade econômica do réu DADO PARCIAL PROVIMENTO. (TJSP. Apelação nº 3000324-26.2013.8.26.0634. Relator: Rachid Vaz de Almeida. Órgão julgador: 10ª Câmara Criminal Extraordinária. Data do julgamento: 04/08/2017) grifei.

Desta feita, comprovadas a autoria e a materialidade do delito de roubo e de sua

majorante, a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que o réu é primário e sem antecedentes pretéritos. As demais circunstâncias são normais à espécie de crime e não autorizam o incremento da pena nesta primeira fase. Diante disso, fixo a pena-base no piso de 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a menoridade relativa do acusado (artigo 65, I, do CP), mas deixo de aplicá-la porque a pena está no piso.

Não incidem causas de diminuição. Diante da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (Artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal), aumento a pena anteriormente dosada em 2/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Tendo em vista a quantidade de reprimenda fixada e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo-lhe o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do CP.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu BRUNO DE OLIVEIRA BICHUETTE à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista ainda estarem presentes os requisitos da prisão cautelar e persistindo a mesma situação, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Assim, expeça-se guia de execução provisória, respeitado o regime inicial imposto.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei 1060/1950, uma vez que lhe foram concedidos os benefícios da Assistência Judiciária gratuita.

Deixo de fixar a indenização de que trata o artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, uma vez que não há pedido expresso da parte interessada.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA